

1504603-48.2021.8.26.0344
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Roubo
Magistrado: THAIS FEGURI KRIZANOWSKI FARINELLI
Comarca: Marília
Foro: Foro de Marília
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 04/07/2022

... e gosta de tê-la, mas não para praticar roubos. Afirmou que Robert é seu conhecido da cadeia e Ketley é amiga da sua mulher e assim se conheceram. Informou morar quatro quarteirões do depósito de gás e teve conhecimento do roubo da "Nilgás" na sua abordagem e anteriormente não teve conhecimento do roubo. No dia 19/04 teve uma festa na sua casa para comemorar o seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Marília
Foro de Marília
3ª Vara Criminal
Rua Lourival Freire, n 110, Marília-SP - cep 17519-050
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504603-48.2021.8.26.0344 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1504603-48.2021.8.26.0344
Classe - Assunto:
Inquérito Policial - Roubo
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2133918/2021 - DEL.INV.GER. MARÍLIA, 12586429 - DEL.INV.GER. MARÍLIA, 3550/21/504 -
DEL.INV.GER. MARÍLIA, 2133918 - DEL.INV.GER. MARÍLIA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
KETLEY PRATES DE OLIVEIRA e outros
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). THAIS FEGURI KRIZANOWSKI FARINELLI

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra KETLEY PRATES DE OLIVEIRA, REINALDO MOREIRA RODRIGUES e ROBERT JESUS COSTA, qualificados nos autos, como incurso no artigo 157, § 2.º, inciso II e § 2.º-A, inciso I, do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 28 de abril de 2021, por volta das 10h48min, na Rua Itororó, 23, Jardim Monte Castelo, nesta cidade e Comarca de Marília, KETLEY PRATES DE OLIVEIRA, REINALDO MOREIRA RODRIGUES e ROBERT JESUS COSTA, unidos com o mesmo propósito e desígnios, subtraíram, mediante ameaça, com emprego de arma de fogo, para todos eles, a quantia de R\$ 823,00 (oitocentos e vinte e três reais) em espécie, de propriedade da empresa Nilgás Comercio de Gás Ltda, que pertence a Alessandro Ribeiro. Consta que KETLEY, REINALDO e ROBERT decidiram juntos praticar o crime de roubo contra o estabelecimento Nilgás e rumaram até referido destino, por meio de um veículo VW/Spacefox. REINALDO e ROBERT realizaram a subtração, com emprego de arma de fogo, enquanto KETLEY permaneceu nas imediações, dentro do

veículo por eles utilizado. Segundo a denúncia, os denunciados REINALDO e ROBERT invadiram as dependências do estabelecimento, fazendo uso apenas de máscara de proteção ao Covid-19 e anunciaram o roubo à funcionária Laísa Martins de Lima. Na ocasião, REINALDO empunhava uma arma de fogo e, após subtraírem a quantia de R\$ 823,00 da empresa, Laísa foi levada por ROBERT até a cozinha local. Por fim, os roubadores evadiram-se.

Recebida a denúncia em 05/08/2021, foi decretada a prisão preventiva dos acusados (fls. 147/151).

Os mandados de prisão foram devidamente cumpridos (fls. 139/141; fls. 142/143; fls. 144/146).

Citados os réus KETLEY PRATES DE OLIVEIRA (fls. 174), REINALDO MOREIRA RODRIGUES (fls. 177) e ROBERT JESUS COSTA (fls. 179), apresentaram resposta à acusação (fls. 184/186).

Revista nos termos do Habeas Corpus n.º 165.704 do E. Supremo Tribunal Federal, foi mantida a prisão preventiva do acusado Robert Jesus Costa por decisão de fls. 199/200.

Em audiência de instrução, debates e julgamento realizada em 09/12/2021, foram colhidas as declarações das vítimas e os depoimentos de 03 (três) testemunhas comuns e de 01 (uma) testemunha arrolada pela defesa técnica de Ketley Prates de Oliveira (fls. 309/310).

Em audiência em continuação os réus Ketley Prates de Oliveira, Reinaldo Moreira Rodrigues e Robert Jesus Costa foram interrogados (fls. 375/376).

O Ministério Público anexou aos autos cópia da sentença recorrível proferida nos autos do processo n.º 1503985-06.2021.8.26.0344, da 2.^a Vara Criminal desta Comarca de Marília/SP (fls. 375/376).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. No tocante à dosimetria da pena, pugnou pela fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do crime e pelos maus antecedentes do corréu Reinaldo. Na segunda fase, não observou a presença de atenuantes, no entanto, presente a agravante da reincidência em face de Reinaldo e de Robert. Na terceira fase, presentes as majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo. Requereu a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena. Entendeu incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Postulação a manutenção da custódia cautelar (fls. 397/404).

A Defesa da corré Ketley Prates de Oliveira, em alegações finais, alegou, preliminarmente, inépcia da denúncia e nulidade do reconhecimento fotográfico por violação ao disposto no art. 226 do CPP. No mérito, requereu a absolvição da acusada por insuficiência probatória, aplicando-se o princípio in dubio pro reo, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou pela participação de somenos importância e o afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal, ou que seja reconhecida a impossibilidade de cumulação das majorantes, utilizando-se apenas 01 (uma) fração para o aumento. Em caso de condenação, requer que a pena base seja fixada no patamar mínimo legal, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, reconhecendo-se, na terceira fase, a continuidade delitiva, se o caso. Por fim, pediu a concessão de liberdade provisória (fls. 408/435).

Por sua vez, a Defesa dos acusados Reinaldo Moreira Rodrigues e Robert Jesus Costa, em alegações finais, requereu a absolvição dos réus por falta de provas suficientes para a condenação. Alegou que os atos de reconhecimento se encontram viciados, posto que nascidos em ilegal reconhecimento fotográfico. Subsidiariamente, em caso de condenação, postulou a fixação de penas mínimas para ambos os acusados e o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, com a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso (fls. 439/447).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A preliminar de nulidade por inépcia da denúncia suscitada pela Defesa da corré Ketley Prates de Oliveira deve ser rejeitada. Com efeito, a exordial acusatória atendeu os requisitos formais necessários dispostos no art. 41 do Código de Processo Penal, conferindo aos réus a possibilidade de exercerem a ampla defesa e o

contraditório. Extrai-se a descrição das condutas imputadas aos acusados de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, não dessumindo qualquer irregularidade. Quando do oferecimento da denúncia havia indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, consubstanciados em elementos informativos, entrevendo-se, por conseguinte, justa causa para a ação penal. No mérito, a acusação procede em parte.

A existência material do crime tipificado no artigo 157, § 2.º, inciso II e § 2.º-A, inciso I, do Código Penal, restou suficientemente comprovada, conforme boletins de ocorrência (fls. 07/09; fls. 60/62), imagens do veículo VW/Space Fox (fls. 10/12 e fls. 65/68), autos de reconhecimento fotográfico (fls. 18/20), pelos relatórios de investigação (fls. 45/48 e fls. 113), auto de exibição/apreensão (fls. 63), pelo relatório final da D. Autoridade Policial (fls. 116/122) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria, por sua vez, é certa.

Na fase investigativa, a vítima Laísa Martins de Lima declarou que “estava em seu local de trabalho no dia e horário dos fatos, onde é estabelecida a empresa “Famagás”. A declarante foi abordada por dois indivíduos desconhecidos, sendo que um deles portava uma arma de fogo, tipo revólver. A declarante foi ameaçada pelos indivíduos e eles exigiram o dinheiro do caixa. A declarante, diante da ameaça, entregou aos assaltantes a importância de R\$ 823,00 (oitocentos e vinte e três reais). A declarante observou que os assaltantes usavam máscara de proteção facial, porém conseguiu descrevê-los fisicamente e observar a parte do rosto que estava descoberta. O indivíduo que portava a arma de fogo era alto, compleição física forte, pele branca, usava boné e viu que seu cabelo era escuro, não observando se ele possuía alguma tatuagem. O outro indivíduo de estatura média, magro, cabelos cacheados e escuros, olhos escuros e grandes, cor da pele parda. O indivíduo armado saiu caminhando do escritório da empresa com o dinheiro roubado nas mãos, enquanto o outro assaltante segurou a declarante pelo braço, a levou para a cozinha da empresa e depois saiu correndo. Ao lado da empresa, em uma pequena oficina onde é feita a manutenção das motocicletas da empresa, estava Alessandro Ribeiro que, ao perceber a prática do roubo, foi ao encontro da declarante que lhe relatou o ocorrido e ele saiu no encalço dos assaltantes. Alessandro relatou à declarante que os dois indivíduos que cometeram o roubo entraram em um veículo VW/Spacefox, de cor clara, sendo que uma mulher estava no banco do motorista. Esse veículo estava estacionado na rua de baixo da empresa onde trabalha a declarante. No local há câmeras de segurança e a declarante viu as imagens da ação delituosa, a fuga dos assaltantes e também o veículo VW/Spacefox passar duas vezes defronte a empresa um pouco antes da ação dos assaltantes. A declarante reconheceu, através de fotografias, REINALDO MOREIRA RODRIGUES, RG 33.815.754 e ROBERT DE JESUS COSTA, RG 51.945.044 como autores do roubo. A declarante indicou REINALDO MOREIRA RODRIGUES como sendo o indivíduo que portava a arma de fogo e que fugiu com o dinheiro roubado, enquanto ROBERT DE JESUS COSTA a levou para a cozinha da empresa para assegurar a fuga. Os investigadores tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança. Nenhum bem foi roubado, apenas o valor de R\$ 823,00.” (fls. 13/14). (destaquei)

A vítima Laísa Martins de Lima, em solo judicial, declarou que no dia estava sozinha e entraram duas pessoas (dois homens), uma somente de máscara e a outra de máscara, boné e óculos. Os indivíduos a abordaram, anunciando o assalto. Afirmou que um estava armado. Que entregou o dinheiro do caixa e foi levada para a cozinha por um dos réus, que, após, saiu em direção ao outro que havia saído primeiramente. Narrou que o seu patrão viu um indivíduo saindo em seguida do outro e, suspeitando desse comportamento, foi até o depósito, questionando se haviam roubado, o que a declarante respondeu positivamente. Ato contínuo, o patrão e o gerente saíram correndo atrás dos acusados e na rua de baixo os réus entraram em um veículo, no qual uma moça os esperava. Foi levado o valor de R\$ 823,00, tendo tal valor sido entregue pela declarante. Era todo o valor que tinha no caixa. Disse ter visto o rosto dos acusados, identificando-os perfeitamente. Em audiência reconheceu os acusados Reinaldo e Robert, sem dúvidas. Relatou que os acusados no dia do roubo perguntaram pelos entregadores e a declarante narrou que estava sozinha, no

depósito, mas o seu patrão estava na oficina ao lado que também pertence a ele. Disse que no início do roubo os acusados perguntaram se ali vendia botijão de gás pequeno, em seguida perguntaram dos entregadores e posteriormente anunciaram o assalto com a arma. Foi informada pelo vizinho que os acusados entraram em um veículo na rua de baixo, sendo que antes do assalto os acusados passaram duas vezes pela rua do depósito observando a movimentação, explicitando que após o crime não houve o registro de novas imagens do veículo pelo local. Viu que era uma motorista vestindo uma blusa laranja, mas não conseguiu identificar a motorista, apenas soube dizer que tem um cabelo ruivo e olhou para dentro do estabelecimento e passou devagar, observando o local, mas não viu se havia mais pessoas dentro do carro. Afirmou que o nome do seu patrão e do seu gerente é Alessandro e Marcos. Não conhece Ketley. Respondeu ao Ministério Público que foi levada para cozinha e não foi trancada, pois não havia chave na porta e no momento em que foi levada para cozinha já havia entregado o dinheiro para um dos acusados e então o outro a levou para aquele cômodo. Respondeu à Defesa de Ketley que em nenhum momento a ré entrou no estabelecimento e não estava dentro do carro, não viu o carro saindo, mas viu pelas filmagens o automóvel passando antes e se recorda que os fatos aconteceram por volta das 11h. Respondeu à Defensoria que um dos roubadores estava de óculos, boné e máscara e 15 dias após os fatos foi para a delegacia e reconheceu os acusados por fotografia e foi mostrada uma fotografia onde o acusado usava o mesmo tênis que usou no dia do roubo (fls. 309/310).

Por sua vez, o representante legal da pessoa jurídica vítima, Alessandro Ribeiro, declarou em sede administrativa ser "proprietário da empresa Nilgás - Comércio de Gás Ltda, com nome fantasia "Famagás", na Rua Itororó, 23, Jardim Monte Castelo, nesta cidade. No dia 28/04/2021, o declarante estava em uma oficina que fica ao lado da mencionada empresa e percebeu algo de estranho, quando então foi até o escritório para conversar com a funcionária Laísa e a encontrou na cozinha. Laísa relatou ao declarante que dois indivíduos desconhecidos haviam roubado R\$ 823,00 da empresa, após realizarem a abordagem dela com uma arma de fogo. Os indivíduos fugiram correndo. O declarante não tem condições de realizar o reconhecimento de nenhum dos suspeitos, pois não presenciou a ação criminosa e não os viu. No local há câmeras de segurança. O declarante observou as imagens e viu que um veículo VW/Spacefox havia passado por duas vezes defronte a empresa momentos antes do crime." (fls. 15).

Em juízo, Alessandro Ribeiro narrou que estava na empresa ao lado, na oficina, e ficou sabendo do roubo por conta do grito da secretária e chegou a correr atrás dos acusados, mas não conseguiu capturá-los. Afirmou que os acusados estavam de costas e viu somente um rapaz. Pelas filmagens, viu que se tratava de dois indivíduos. Narrou que o acusado virou a esquina e não viu se chegou a entrar em algum veículo. Disse que foi com Marcos atrás dos acusados e não viu qual rapaz estava armado. Pelas filmagens viu que era um "moreno" que estava correndo. Reconheceu o veículo também pelas filmagens, pois estava com a numeração coberta e tem detalhes de um teto queimado. Pelas imagens o carro passou duas vezes em frente o estabelecimento e não chegou a ver o condutor. Relatou que uma semana após o roubo identificou o carro na rodovia, puxou as filmagens e reconheceu o carro pelos adesivos e pela queimadura. O carro estava sendo conduzido por Ketley. Não foi atrás da condutora e não chamou a polícia. Afirmou que o valor levado não foi recuperado. Aludiu que conversou com os vendedores de melancia da rua e eles lhe informaram que viram o carro, mas não viu o motorista. Pontuou que, a respeito do motorista do veículo, quem saberá informar é o próximo depoente, que estava limpando o seu terreno e o carro usado parou em frente o terreno. Respondeu ao Ministério Público que avistou apenas uma pessoa e na filmagem do interior do depósito foram gravados dois indivíduos efetuando o roubo. Chegou a tirar fotografia do carro na pista quando o viu uma semana após o roubo. E que antes do assalto o carro passou em frente o estabelecimento cerca de uns 20 minutos antes. Não conhecia nenhum dos acusados, apenas Ketley, da escola. Respondeu à Defesa de Ketley que nas filmagens não tem como identificar quem dirigia o veículo. Quem identificou a ré foi o próximo depoente. Identificou que era uma loira. Relatou que uma semana após os fatos, quando viu o carro na rodovia, fez a associação e que os vendedores de melancia da

rua lhe informaram que os réus haviam entrado em um carro que estava parado na rua de baixo. Recorda-se que os fatos ocorreram em torno das 10h da manhã (fls. 309/310).

A testemunha Marcos Kitaiski de Lima, na fase policial, afirmou que “trabalha na empresa Nilgás – Comércio de Gás Ltda, com nome fantasia “Famagás”, na rua Itororó, 23, Jardim monte Castelo, nesta cidade. No dia 28/04/2021, o depoente chegava na empresa, após uma entrega, e soube que dois indivíduos haviam acabado de cometer um roubo na empresa onde trabalha. O depoente correu atrás dos assaltantes e conseguiu ver apenas um deles entrando em um veículo VW/Spacefox de cor clara. O depoente conversou com Laísa, colaboradora da empresa, e ela relatou ao depoente como aconteceu o roubo, O depoente não viu as outras pessoas que estavam dentro do auto VW/Spacefox. O indivíduo visto pelo depoente entrando no veículo era de pele parda e foi reconhecido como sendo ROBERT DE JESUS COSTA.” (fls. 16).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha Marcos Kitaiski de Lima afirmou que estava fazendo entrega e quando chegou viu um rapaz saindo do depósito, momento em que, ao ouvir o barulho da motocicleta, começou a correr. Nisso, Alessandro entrou no depósito e Laísa falou o que havia acontecido. Narrou que saiu correndo atrás do rapaz a pé, mas não conseguiu alcançá-lo. Asseverou que no instante que o rapaz saía do depósito, viu o rosto dele. Era um indivíduo “moreno não muito escuro”. Em audiência, reconheceu um dos acusados. Afirmou que quando virou a esquina correndo atrás dos acusados, eles entraram em um carro que estava na esquina de baixo, esperando-os. Recorda-se que era um carro de cor cinza, modelo “Spacefox”. Viu somente um moreno entrando no carro, pois o outro indivíduo estava mais adiante e provavelmente tenha entrado no carro primeiro, antes de ser visto pelo depoente. Alegou que ficou aproximadamente de 10 a 15 metros de distância do carro e parou de correr quando o acusado entrou no veículo e a condutora virou na próxima esquina. Pelas filmagens, viu que passou um carro do mesmo modelo na rua e quem o conduzia era uma mulher. Relatou que viu o modelo do carro quando o condutor virou na esquina. Disse que o carro estava próximo a uma academia e pelas filmagens pareceu que o veículo está com a numeração tampada por uma fita. Pontuou que no quarteirão de cima havia pessoas trabalhando com melancia e perto da academia existia uma obra. Dirigiu-se até a academia, mas não conseguiu imagens do veículo utilizado na fuga. Respondeu ao Ministério Público que identificou que seria uma mulher a condutora do carro pelas imagens da câmera de segurança, que foram verificadas após os fatos. Explicou que, nas imagens, um modelo “Spacefox” passou em frente ao estabelecimento duas vezes, conduzido por uma mulher e não tem dúvidas de que era uma mulher pelas filmagens. Afirmou que não conhecia a ré e nunca tinha visto o veículo antes. Respondeu à Defesa da acusada que viu o rosto de apenas um dos acusados e o outro viu somente de costas correndo. Viu somente um adentrar o veículo, uma pessoa de cor escura. O réu entrou pela porta traseira do lado direito. Pelo que se recordou, no seu depoimento policial não narrou ter visto quem conduzia o veículo, mas agora em audiência vendo a imagem da ré Ketley e comparando com as imagens da câmera de segurança, afirmou parecer ser a mesma pessoa. Respondeu à Defensoria Pública que na delegacia lhe foi apresentada a fotografia dos dois acusados (fls. 309/310).

A testemunha José Rodrigo da Silva, perante a autoridade policial, relatou que “Em data que não se recorda, ao que parece uma quarta-feira, o depoente realizava serviços em uma calçada e viu um veículo de marca e modelo desconhecidos, de cor clara, parar na Rua Eduardo Prado, próximo ao local onde o depoente trabalhava. O depoente observou que no interior daquele veículo estava uma mulher. O depoente observou que a mulher que dirigia o veículo era de pele branca, cabelos lisos e castanhos. O depoente continuou trabalhando e não viu outras pessoas entrarem no veículo e não viu quando ela saiu daquele local. O depoente observou fotografias nesta Unidade Policial e reconheceu a pessoa chamada KETLEY PRATES DE OLIVEIRA, RG 42.729.456. O depoente soube que naquele dia houve um roubo no depósito de gás que fica na Rua Itororó, bem próximo do local onde o depoente trabalhava, mas não sabe quem cometeu o roubo.” (fls. 17).

Em juízo, sob compromisso, a testemunha José Rodrigo da Silva relatou que prestou pouca atenção, pois estava trabalhando e o carro parou em frente à academia e tinha

uma mulher dentro. Pontuou que sua profissão é pedreiro e ter conhecimento da localização do depósito de gás. Afirmou que a academia e o depósito ficam em ruas diferentes e que não conhecia o carro, mas aludiu que era um veículo de cor prata clara, ao passo que a mulher a qual o conduzia era de pele branca e cabelo loiro. Não conhecia a acusada. Não viu o momento que o carro saiu do local. Recordou-se ter ido à delegacia e reconhecido a fotografia, mas não tem certeza se tratar de Ketley, na medida em que a mesma estava dentro do carro, de cabeça baixa, não tendo visto o rosto. Respondeu não saber quanto tempo o carro ficou parado no local. Respondeu à Defesa que na delegacia lhe foi mostrada a fotografia de apenas uma moça e que no dia dos fatos não chegou a ver se alguém entrou no carro que estava parado. Pelo que viu, era uma mulher de pele clara e meio loira. Não se recordou o horário exato e nem o mês dos fatos. Respondeu à Defensoria Pública que foi chamado pelo investigador para depor (fls. 309/310).

A testemunha Pedro Roberto Zakabi, em solo policial, afirmou ser “investigador de polícia da DIG e juntamente com o policial civil Sidnei Ramos Lopes, integrou equipe encarregada de esclarecer autoria do roubo noticiado no RDO nº 3550/21-Del.Sec.Marília Plantão, ocorrido no dia 28/04/2021 às 10h48min, tendo como vítima Empresa Nilgás Comércio de Gás Ltda; que realizaram diligências e através de imagens extraídas do local dos fatos, verificaram que um veículo spacefox passa em frente ao estabelecimento por três vezes e logo depois estaciona há duas quadras do local, que através dos sistemas policiais foi possível verificar que a placa do referido veículo pertence a Ketley Prates de oliveira, cuja foto foi localizada através de pesquisas no sistemas policiais; que nas imediações do estabelecimento foi localizado um morador, que viu a mesma mulher da fotografia, sentada no banco do motorista do veículo spacefox que estava estacionado próximo ao local do roubo; através de pesquisas tomamos conhecimento de que o veículo spacefox já havia sido investigado em um roubo ocorrido na cidade de Ocaçu e que naquela oportunidade foram identificados outros envolvidos na companhia de Ketley, sendo Robert de Jesus Costa, Reinaldo Moreira Magalhães e Eliza Fernanda Santana de Jesus Rosa; que as fotografias dos indivíduos Ketley Prates de Oliveira, Reinaldo Moreira Rodrigues e Robert de Jesus Costa, foram exibidas aos funcionários que estava no momento do roubo e eles reconheceram Reinaldo e Robert com sendo os dois homens que entraram no local e anunciaram o roubo, inclusive sendo Reinaldo quem portava a arma de fogo; que o veículo spacefox, placas DUT6004, é o mesmo utilizado nos RDO's 56/21 - Ocaçu e 3550/21 - Plantão Marília; em consulta nos sistemas policiais obtivemos a informação de que Reinaldo Moreira Rodrigues, Robert de Jesus Costa e Ketley Prates de Oliveira, encontram-se presos; os objetos subtraídos e a arma utilizada no crime não foram recuperados.” (fls. 114).

Em contraditório judicial, a testemunha Pedro Roberto Zakabi afirmou que tomou conhecimento do roubo ocorrido na empresa Nilgás, onde adentraram dois indivíduos, um de cutis branca, de estrutura gorda, portando um revólver e outro indivíduo de cutis parda, dirigindo-se até o escritório e surpreendendo a vítima Laísa e, mediante violência, subtraíra R\$ 823,00, evadindo-se do local em seguida. Relatou que a pessoa de nome Marcos, que trabalha na empresa, observou o momento do roubo e correu atrás dos indivíduos, sendo que um deles adentrou no veículo Spacefox, que estaria estacionado próximo ao local dos fatos. Foram obtidas as imagens das câmeras de segurança do local e constataram que o automóvel Spacefox, de cor prata, havia passado pelo local. Obteve êxito na identificação da placa do veículo e, por conseguinte, na qualificação da proprietária, ora ré. Apurou que o veículo estaria envolvido em um roubo na cidade de Ocaçu, tendo como agentes Ketley, Robert, Reinaldo e Elisa. Com base nisso, observando as características físicas parecidas com aquelas descritas pela vítima do Nilgás. Exibiram as fotografias de Robert e de Reinaldo para a vítima Laísa, que reconheceu sem dúvidas serem eles os autores do crime. Marcos reconheceu o Robert como o autor do crime. Apurou-se a existência de uma testemunha, que estaria consertando uma calçada, momento em que avistou o veículo Spacefox conduzido por uma mulher, estacionado defronte àquele passeio público. Foram exibidas as fotografias de Ketley e de Elisa para a testemunha, que reconheceu sem sombra de dúvidas como sendo Ketley quem estaria parada com o veículo naquele local. Ouvida, aduziu que Ketley negou a participação no roubo,

porém afirmou que teria emprestado o veículo para Reinaldo e para Robert na mesma data do roubo. A acusada não esclareceu a relação dela com os réus. A arma utilizada no crime e a res furtiva não foram recuperadas. Reiterou que a testemunha localizada viu a ré na condução do automóvel no mesmo dia e horário dos fatos (fls. 309/310).

O réu Robert Jesus Costa permaneceu em silêncio na fase policial (fls. 108). Em Juízo, afirmou que foi abordado com Reinaldo e Ketley em outro delito. A respeito do roubo na empresa "Nilgás", narrou que no dia do crime estava na Zona Norte, onde mora e no dia 19/04/2021 esteve na Zona Sul na casa do acusado Reinaldo. Todavia, no dia dos fatos, não esteve na casa do réu Reinaldo. Alegou que foi reconhecido por ser negro, mas não foi mostrada nenhuma outra pessoa negra no reconhecimento. Disse ter amizade com o outro réu e estiveram presos juntos. Em relação à acusada, conheceu na casa de Reinaldo. Negou ter participado do roubo no depósito de gás. A respeito dos outros acusados nada soube dizer. Não conhece a Empresa de Gás, mas o bairro que a mesma fica localizada. Afirmou que saiu com o carro de Ketley no dia 19/04/2021 e que foram ao açougue. Após esse dia, não esteve mais com os outros dois acusados, somente teve contato com Reinaldo e Ketley no mês seguinte e foi, inclusive, nessa ocasião que foram presos. Afirmou não ser habilitado para conduzir veículo automotor, mas ainda assim pegou o carro e o dirigiu. Não era do conhecimento da ré que o mesmo não tinha CNH. Informou que conheceu a ré no dia do churrasco, mas ela era amiga da esposa do outro réu. Negou que tenha conhecimento da arma encontrada e no dia da abordagem estavam no carro de Ketley, sendo ela a condutora do veículo. Respondeu ao Ministério Público que no dia 19/04/2021 não era aniversário e sim um passatempo e quando chegou Reinaldo estava saindo para ir buscar carne, então foi junto. Quando voltou para o churrasco a sua esposa ligou e pediu para que ele fosse embora, pois seu filho estava doente. Afirmou estar sendo acusado de uma tentativa de roubo juntamente com mais três pessoas, entre elas Ketley e Reinaldo, mas não esteve no local. Respondeu que viajou para Ocaúçu com Reinaldo e Ketley e que a arma apreendida não estava em seu poder. Disse que o crime de início foi uma tentativa de assalto e agora está respondendo por dois crimes de roubo em cima da tentativa. Afirmou que a arma foi encontrada no banco do carro e que estava na companhia de Reinaldo, Ketley e Elisa (esposa de Reinaldo) (fls. 375/376).

Em interrogatório judicial, o réu Reinaldo Moreira informou que não estava fazendo nada de errado e apenas o seu passado não foi bom. Afirmou que estava trabalhando após ter passado anos preso e teve tudo interrompido pois policiais militares o abordavam e o alertavam que iriam prendê-lo. Negou que estava fazendo algo de errado. E quando estava pescando foi preso, acusado de ter roubado o estabelecimento de gás. Naquela ocasião, estava voltando do Rio do Peixe com Ketley, sua esposa e Robert. Negou o roubo no depósito de gás e afirmou que estava trabalhando. Narrou que a sua esposa foi presa e estava sendo perseguido pelos policiais civis e militares. A arma apreendida na abordagem era sua e estava no porta-luvas do carro. Os outros não sabiam de tal arma e a trazia do sítio. A arma é de calibre 32 e gosta de tê-la, mas não para praticar roubos. Afirmou que Robert é seu conhecido da cadeia e Ketley é amiga da sua mulher e assim se conheceram. Informou morar quatro quarteirões do depósito de gás e teve conhecimento do roubo da "Nilgás" na sua abordagem e anteriormente não teve conhecimento do roubo. No dia 19/04 teve uma festa na sua casa para comemorar o seu aniversário e no dia 28/04 estava trabalhando com o seu irmão na construção civil. Informou que pegou o carro emprestado da ré para ir ao supermercado, o qual fica próximo à "Nilgás" no dia do aniversário, pois havia faltado bebida. No dia do roubo não pegou o carro da ré emprestado. No dia que usou o carro, quem pediu foi o interrogado, sendo que Robert e o interrogado não são habilitados e não tinha conhecimento que Robert também não possuía CNH. Narrou que a acusada quando emprestou o carro perguntou se o mesmo tinha habilitação e no dia que pegaram o carro quem dirigiu foi Robert. Compraram bebida, pão e outras mercadorias e não usou o carro da ré em outro dia. Defendeu Ketley, dizendo que ela não pratica roubo e a conhecia fazia pouco tempo. No dia do empréstimo do carro, acredita que Ketley tenha visto que quem conduziu o carro foi Robert e antes nunca tinha pegado o carro da ré emprestado. Negou que foi para

Ocaçu com Robert, tendo ido para Ocaçu com Ketley e sua esposa e foram com o carro da ré. E não está sendo acusado de roubo em Ocaçu. Respondeu ao Ministério Público que trabalhava como pintor e pedreiro e ganhava R\$ 3.000,00 por mês, mas não estava registrado, trabalhava na obra do seu irmão no bairro Maria Izabel. Conheceu Robert há bastante tempo e não soube dizer se o mesmo tem alguma relação com Ketley. No dia que foram detidos esteve no Rio do Peixe e no seu sítio. Não soube dizer se Robert trabalhava e que Ketley fazia marmita e salgados para venda (fls. 375/376).

A corré Ketley Prates de Oliveira negou a participação no roubo perante a autoridade policial. Aduziu que "emprestou seu veículo para Robert Jesus e Reinaldo, sendo que Robert foi quem dirigiu o veículo. A interroganda nega que tenha levado Robert e Reinaldo até o local do crime no dia do crime." (fls. 93). Em Juízo, a acusada Ketley informou que no dia 19/04/2021 havia emprestado o seu carro para Reinaldo, a fim de que o acusado fosse ao mercado com Robert. Negou ter ciência do crime e que tenha passado várias vezes pelo local. Explicou que como trabalha com encomendas de marmitas e de tortas, passa pela rua algumas vezes, mas só teve ciência do roubo na véspera do dia das mães, quando foi para a delegacia. Narrou que estavam no carro: ela, Elisa, Robert e Reinaldo e foram parados em uma blitz de rotina, sendo conduzidos até a delegacia, onde tomou ciência do roubo e lhe foi mostrado fotografias do veículo utilizado na fuga. Alegou que no dia que emprestou o carro, estava na casa do acusado Reinaldo, pois era aniversário do mesmo e a interrogada emprestou o carro para que os réus fossem ao mercado buscar bebidas e carnes. Era um dia de semana. Emprestou o carro antes do almoço e ninguém estava trabalhando no dia. Devolveram seu carro em menos de uma hora e o veículo não aparentava nenhuma irregularidade. Disse que não foi reconhecida. Negou que esteve no local esperando algum e que no dia da festa Robert estava acompanhado por uma moça chamada Erica. Quando emprestou o carro, somente Robert e Reinaldo foram no veículo. Todas as vezes que emprestou seu carro, entregou as chaves para Robert. Conhecia os réus há aproximadamente dois meses. A respeito do outro roubo que está sendo acusada, ocorreu anterior ao roubo deste processo. Relatou que no dia em que foram presos tinham ido para uma pescaria que não deu certo e retornaram para Marília e nesse dia a interrogada era quem conduzia o veículo. Respondeu ao Ministério Público que a sua relação com os acusados é de amizade e não se relacionou amorosamente com nenhum dos dois. Conheceu-os no condomínio em que morava. A respeito do outro delito, está sendo acusada juntamente com os mesmos dois réus, Elisa e Caíque. Afirmou que nunca viu nenhum dos acusados armados, que em outra oportunidade onde foram abordados houve apreensão de arma de fogo. Aduziu que sua renda proveniente de sua atividade comercial, que Reinaldo era empresário, mas não soube informar o ramo e que Robert auxiliava sua companheira na prestação de serviços de casa. Informou que a convivência deles não era constante e que algumas vezes saíam juntos. Respondeu ao seu Advogado que no primeiro roubo não tinha conhecimento de nada e há a possibilidade de ser absolvida no primeiro processo. A respeito do roubo do presente processo afirmou que não houve reconhecimento pessoal, só por fotografia, já no roubo de Ocaçu os outros dois acusados foram reconhecidos. Relatou ser possível que tenha passado em frente ao depósito de gás no dia dos fatos, pois é próximo à casa de sua mãe e possui clientes na região. Negou sua participação no roubo e que no dia do crime estava na casa do Reinaldo e emprestou seu veículo, pois os acusados não tinham carro e antes das duas denúncias nunca teve passagem, tem uma filha de 15 anos, que estuda em escola particular e o valor de R\$ 823,00 não paga nem a escola da sua filha. Em sua defesa, afirmou que não passou em frente ao local diversas vezes e não tem lógica o que disseram a respeito da placa adulterada (fls. 375/376).

Em acareação, a acusada Ketley afirmou que emprestou o carro aos acusados no dia 19/04/2021 e que se confundiu ao dizer tê-lo emprestado no dia do roubo. Afirmou que emprestou o carro algumas vezes anteriormente, mas após o dia 19/04/2021 não o emprestou novamente. A respeito do dia do roubo, narrou que pode ter passado em frente do estabelecimento comercial sozinha ou na companhia de sua filha, pois entrega marmita na casa das pessoas.

Como se vê, não obstante os argumentos defensivos e a negativa dos réus na prática

da infração penal, a prova coligida é robusta e sustenta o decreto condenatório de todos eles, porquanto agiram em concurso, com pluralidade de condutas e liame subjetivo, emergindo a relevância causal dos comportamentos dos acusados para a produção do resultado. A tese de fragilidade probatória deve ser afastada diante da forte prova oral produzida e dos demais elementos de convicção hauridos dos autos, a demonstrar a existência do crime e sua autoria.

Não há motivos para desmerecer os depoimentos, sobretudo porque os réus não demonstraram que as testemunhas quisessem prejudicá-los gratuita e deliberadamente. Vale dizer que inexistem nos autos dados concretos no sentido de que as testemunhas ouvidas em Juízo, sob compromisso, quisessem mentir.

Acresça-se que os acusados foram reconhecidos pela vítima Laísa, sem margem de dúvidas, como sendo os autores do roubo, conforme se depreende, inclusive, do auto de reconhecimento fotográfico coligido a fls. 18. Destaca-se que, quinze dias após o roubo, foi convidada à Delegacia, momento no qual reconheceu os acusados por fotografias, sem sombra de dúvidas. Cediço que antes da realização do ato, o reconhecedor deverá descrever as pessoas a serem reconhecidas, da melhor forma possível, o que ocorreu no caso versado (fls. 13) e, posteriormente, se possível, os alvos do reconhecimento serão colocados ao lado de indivíduos que com ele guardem semelhança. Embora o reconhecimento fotográfico não encontre expressa previsão legal, adota-se o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, não se vislumbrando nulidade, sobretudo porque eventual irregularidade ocorrida por desrespeito à regra constante no art. 226 do Código de Processo Penal não é hábil a macular o reconhecimento, tampouco as demais provas produzidas nos autos.

De se levar em conta que a vítima, até prova em contrário, não tem interesse em falsamente incriminar pessoas inocentes, principalmente quando nem mesmo convive com elas. Logo, não há que se pôr em dúvida a sinceridade de suas palavras, nem tampouco a certeza do reconhecimento por ela efetuado. Ademais, se é verdade que não se pode atribuir a condição de certeza absoluta ao seu testemunho, uma vez que, como qualquer ser humano, está sujeita a erro, não menos é verdade que o seu depoimento, quando se apresenta, como na hipótese analisada, seguro e coerente, autoriza e justifica a formação de um juízo de condenação, sobretudo porque corroborada pelos demais elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Embora os réus neguem a prática delituosa, além de terem sido reconhecidos pela vítima em sede policial, não se pode olvidar que a testemunha narrou, de forma coerente, firme, segura, sem titubeios, que os acusados foram quem subtraíram o dinheiro que havia no caixa do depósito de gás. Laísa indicou a pessoa do réu Reinaldo Moreira Rodrigues como sendo aquela que portava a arma de fogo e que fugiu com o dinheiro roubado, enquanto o acusado Robert de Jesus Costa quem a levou para um dos cômodos do estabelecimento comercial para assegurar a fuga.

Outrossim, o veículo VW/Space Fox, de propriedade da acusada Ketley, foi reconhecido como o utilizado na fuga dos acusados, conforme imagens de fls. 10/12 e de fls. 65/68 e relatórios de investigação de fls. 45/48 e fls. 113.

Fundamental, extrai-se do relatório de investigação policial que "Foi possível verificar que um automóvel spacefox passa em frente ao estabelecimento comercial da vítima por três vezes. E logo depois estaciona há duas quadras do local. Nos sistemas policiais foi possível identificar que a placa do mencionado veículo pertence a KETLEY PRATES DE OLIVEIRA [...]. No mesmo sistema, tivemos acesso a uma foto dela e, nas imediações localizamos um morador que viu a mesma mulher da fotografia sentada no banco do motorista do referido veículo que estava estacionado próximo ao do local do roubo." (fls. 45/46).

Ora, a testemunha José Rodrigo da Silva relatou em Juízo que estava trabalhando no dia do fato e que o carro da ré parou em frente à academia, com uma mulher dentro. Recordou-se ter ido à delegacia e reconhecido a fotografia, mas sem a certeza de se tratar de Ketley, na medida em que a mesma estava dentro do carro, de cabeça baixa, não tendo visto o rosto. Pontuou, todavia, pelo que viu, se tratar de uma mulher de pele clara e meio loira, características da acusada, a qual, por sua vez, afirmou em seu interrogatório judicial ser possível que tenha passado em frente ao depósito de gás no dia dos fatos, pois é próximo à casa de sua mãe e possui clientes na

região, negando ter emprestado o veículo aos demais réus após o dia 19/04/2021. Logo, tratando-se do veículo da ré, identificado como o envolvido no roubo objeto do presente feito, não se olvidando, ainda, que também o foi em outro delito (fls. 113), bem como considerando que a acusada negou tê-lo emprestado no dia 28/04/2021 a terceira pessoa, admitindo ter transitado pelo local, inegável a coautoria delitiva. A propósito, a ré sequer logrou produzir alguma prova concreta no sentido de que estava entregando as encomendas (marmitas) no dia 28/04/2021, como por ela sustentando, olvidando-se da regra disposta no art. 156 do CPP, segundo o qual a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.

Urge salientar, ainda, que a testemunha Marcos Kitaiski de Lima reconheceu em Juízo um dos acusados. Afirmou que estava fazendo entrega e quando chegou viu um rapaz saindo do depósito, momento em que, ao ouvir o barulho da motocicleta, começou a correr. Nisso, Alessandro entrou no depósito e Laísa falou o que havia acontecido. Narrou que saiu correndo atrás do rapaz a pé, mas não conseguiu alcançá-lo. Asseverou que no instante que o rapaz saía do depósito, viu o rosto dele. Era um indivíduo "moreno não muito escuro". Elucidou que quando virou a esquina correndo atrás dos acusados, eles entraram em um carro que estava na esquina de baixo, esperando-os. Recorda-se que era um carro de cor cinza, modelo "Spacefox". Viu somente um moreno entrando no carro, pois o outro indivíduo estava mais adiante e provavelmente tenha entrado no carro primeiro, antes de ser visto pelo depoente. Alegou que ficou aproximadamente de 10 a 15 metros de distância do carro e parou de correr quando o acusado entrou no veículo e a condutora virou na próxima esquina. Pelas filmagens, viu que passou um carro do mesmo modelo na rua e quem o conduzia era uma mulher. Relatou viu o modelo do carro quando o condutor virou na esquina. Conclui-se, pois, que os réus, nas circunstâncias de tempo e de espaço descritas na denúncia, subtraíram, para si, mediante grave ameaça à pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R\$ 823,00, pertencente à vítima Nilgás, exercendo sobre a coisa subtraída a posse, na medida em que o objeto material do delito passou para o poder dos agentes. Com efeito, as testemunhas são uníssonas em apontar que os réus foram quem cometeram o delito.

Outrossim, de participação de somenos importância da corré Ketley não se cogita. Com efeito, os réus agiram com unidade de desígnios, cujas condutas tiveram relevância causal para a produção do resultado naturalístico, conforme alhures dito. A ré atuou como efetiva protagonista da infração penal em todo seu iter criminis, contribuindo para o êxito da empreitada criminosa, na medida em que a testemunha Marcos Kitaiski de Lima somente desistiu de prosseguir no encalço dos acusados Reinaldo e Robert após entrarem no veículo, que arrancou, assegurando a fuga de todos os envolvidos.

In casu, a prova produzida comprova o concurso voluntário dos réus e bem delimita a divisão de tarefas para o sucesso da prática do crime, ficando afastada, por conseguinte, a alegada participação de somenos importância. A conduta da ré nas proximidades do local onde o crime ocorreu, dando efetivo apoio aos demais agentes possui inegável importância, conferindo, inclusive, maior tranquilidade a eles e viabilizando a consumação do roubo, sendo de todo inviável a aplicação do redutor previsto no art. 29, § 1.º, do Código Penal.

Além disso, destaca-se ser prescindível a apreensão da arma de fogo utilizada pelos acusados na prática da infração penal para incidência da majorante prevista no art. 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal. A vítima Laísa foi categórica ao afirmar, tanto em sede policial, quanto na fase judicial, que o réu Reinaldo estava armado, tendo, inclusive, descrito o objeto por ocasião do reconhecimento fotográfico como sendo um "revólver prateado" (fls. 58).

O C. Superior Tribunal de Justiça já assentou que "Na espécie, a sentença baseou-se na prova oral para concluir pela utilização da arma no crime de roubo, o que basta para a configuração da majorante." (Habeas Corpus n.º 613.935-SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 29/04/2022).

A Terceira Seção do C. STJ pacificou o entendimento de que a incidência da majorante do emprego de arma prescinde da apreensão e perícia do objeto, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova.

Confira-se:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL E DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1. Para a análise das teses recursais de absolvição por inexistência de prova de que o agravante tenha concorrido para a infração, e, ainda, de que não ficou configurado o concurso formal e o emprego de arma de fogo, mostra-se, no caso, imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula 7 desta Corte. 2. Nos termos da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no Agravo em Recurso Especial n.º 1839769 - TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6.T., j. 01/06/2021). (destaquei)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2º-A, DO CP. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ tem entendimento de que para a caracterização da majorante relativa à utilização de arma de fogo são dispensáveis a sua apreensão e a perícia. Precedente. 2. A inclusão do art. 157, § 2º-A, do Código Penal apenas tornou mais severa a pena decorrente da utilização de arma de fogo no delito de roubo e não acrescentou nenhum outro aspecto objetivo ou subjetivo que possa justificar a mudança da jurisprudência. 3. As instâncias antecedentes apresentaram outros elementos de prova para reconhecer a citada majorante. O habeas corpus não comporta dilação probatória. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC 576.626/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6.T., j. 16/06/2020). (destaquei)

Incidente, ainda, a causa de aumento pelo concurso de pessoas, aferida pela robusta prova oral produzida nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Depreende-se do conjunto probatório produzido em Juízo que o crime de roubo foi praticado em concurso de pessoas, após prévio ajuste e identidade de propósitos, conjugando os réus esforços na empreitada criminosa para obtenção do resultado, mediante emprego de arma de fogo, subtraindo os acusados valores do caixa da pessoa jurídica vítima, consumando, destarte, o crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade dos agentes, inevitável a condenação. Passa-se a dosar as penas, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de roubo, o preceptivo penal prevê abstratamente pena de reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Atentando-se aos requisitos constantes do art. 59 do Código Penal, observa-se que o réu REINALDO possui personalidade formada para a criminalidade, contando com outras condenações em seu passado, inclusive por crime idêntico (Processo n.º 0002807-22.2003.8.26.0411, da 1.ª Vara do Foro de Pacaembu/SP: trânsito em julgado em 20/08/2012 - fls. 210/211; 0020224-72.2015.8.26.0344, da 3.ª Vara Criminal de Marília/SP: trânsito em julgado em 07/02/2017 - fls. 208). Assim, fixa-se a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, a saber, 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Em relação aos réus ROBERT e KETLEY, na primeira fase da dosimetria, não ostentam maus antecedentes (fls. 203/206 e fls. 242/250) e considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixa-se a pena-base no mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. A culpabilidade, entendida como a reprovabilidade da conduta, não ultrapassa o normal desvalor do crime. Além disso, não há nos autos elementos desfavoráveis aos réus no tocante à sua conduta social, personalidade, aos motivos, circunstâncias e consequências do crime, que justifiquem a majoração da pena-base.

Na segunda fase, para os réus REINALDO e ROBERT, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, porque são reincidentes específicos (Reinaldo - processo n.º 0002482-97.2016.8.26.0344, da 2.ª Vara Criminal de Marília/SP - trânsito em julgado em 26/04/2019 - fls. 207; Robert - processo n.º 0001282-

07.2006.8.26.0344, da 3.^a Vara Criminal local - trânsito em julgado em 12/07/2007 - fls. 242 - término do cumprimento da pena em 14/01/2033 - fls. 249), razão pela qual exaspera-se a pena em 1/5, resultando em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa para REINALDO e em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (onze) dias-multa para ROBERT. Não há atenuantes a serem consideradas.

Em relação à corré KETLEY, inexistem agravantes ou atenuantes, permanecendo a pena na fazer intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena. Depreende-se, lado outro, a presenças de duas causas de aumento de pena, uma em razão do concurso de agentes e a outra pela utilização do uso de arma de fogo. Conforme dicção do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua."

Nesse sentido:

"REVISÃO CRIMINAL - Art. 157, §§ 2º, II, 2º-A, I, do Código Penal - Pedido de desclassificação para furto qualificado, reconhecimento da participação de menor importância, afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo e reconhecimento da atenuante de confissão - Acolhimento parcial - Grave ameaça perpetrada com emprego de arma de fogo devidamente comprovada - Participação efetiva do agente nos atos executórios atestado pela vítima - Majorante de arma de fogo bem configurada em virtude das provas testemunhais - Prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da aludida majorante - Confissão parcial que foi utilizada na formação do convencimento do julgador - Incidência da atenuante de confissão espontânea que se impõe - Exegese da súmula 545 do c. STJ - Pena base devidamente fixada no mínimo legal - Concurso de causas de aumento - Emprego de arma de fogo e concurso de agentes - Cálculo das majorantes pelo critério sucessivo - Reforma - Possibilidade de aplicação da técnica do art. 68, parágrafo único, do Código Penal - Incidência de apenas uma causa de aumento, prevalecendo a que mais aumente a pena - Precedentes desta 11ª Câmara de Direito Criminal - Pena redimensionada para 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa - Possibilidade, outrossim, de alteração para o regime semiaberto - Art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal - Reforma da dosimetria de pena que deve aproveitar aos demais corréus - Art. 580 do CPP - Ação